



P U T U S A N

Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIMAS HAMDAN PRIHONO als NABIL
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Grand Kahuripan Cluster papandayan Blok CE/06,
RT.08/09 Kel.Klapanunggal Kec.Klapanunggal Kab.
Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 6 November 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Efendy Santoso, S.H., M.H., Napoleon Tarigan, S.H., M.H., Sugijati, S.H., Kosim, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Septian Aria Priadhi, S.H., Iyan Saputra Rambe, S.H., Hendra Mangasi Hutauruk, S.H., Rizki Abdillah Masakin, S.H., Mohtar Razik, S.H., Aldi Wahyu Dharmawan, S.H., Riko Yanwar, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT 004 RW 003 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor :
626/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 29 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 16 Desember 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 16 Desember 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS HAMDAN PRIHONO ALS NABIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk* ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dengan memperhatikan penyesuaian Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Pasal 622 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIMAS HAMDAN PRIHONO ALS NABIL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 meter

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, dimana Terdakwa mengakui dan berterus terang, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan tidak menyulitkan persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa belum melakukan aksi tawuran dan senjata tajam tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik temannya, Terdakwa hanyalah di ajak oleh temannya dan bukan dalang utama dalam melakukan tawur, dan Terdakwa masih muda dan ingin memulai hidup baru, sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DIMAS HAMDAN PRIHONO als NABIL pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2025 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Lapangan Taman Lidah Buaya Jl.Mendut Kel. Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kota Bekasi “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa pergi untuk berkumpul bersama di pos daerah Cikeas kab.Bogor dengan bertemu Sdr.HARI SALDIN dan Sdr.ARDANSYAH kemudian pada pukul 23.00 wib saat Terdakwa berkumpul Terdakwa dihubungi oleh Sdr.SYHRIL (DPO) bahwa akan adanya kegiatan tawuran,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks



atas hal tersebut Terdakwa menghubungi Sdr.RAFA ABIU (DPO) yang akan mempersiapkan senjata tajam untuk dipergunakan dalam tawuran yang diinfokan oleh Sdr.SYHRIL (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 wib Terdakwa pergi menemui Sdr.RAFA ABIU (DPO) untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter yang akan dikumpulkan di Pos Daerah Cikeas Kab.Bogor untuk persiapan tawuran dan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekitar pukul 02.30 wib mendapatkan lokasi yang akan direncanakan tawuran lalu Terdakwa pergi menuju alamat Jl.Mendut Kel. Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.15 pada saat Terdakwa tiba di alamat Lapangan Taman Lidah Buaya Jl.Mendut Kel. Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi dan Terdakwa hendak menyembunyikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter kemudian pada waktu yang bersamaan para saksi anggota polisi yang merupakan Tim Presisi Dit Samapta Polda Metro Jaya sedang berpatroli melihat Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang membawa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter.

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain.

Perbuatan Terdakwa DIMAS HAMDAN PRIHONO als NABIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Joni Harianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di dalam Persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2025 sekitar jam 03.30 wib ketika team Persisi Polda Metro Jaya sedang melakukan patroli persisi di Jati sampurna di Lapangan Taman Lidah Buaya Jalan Mendut Jatisampurna Kota Bekasi telah mengamankan beberapa orang remaja yang sedang nongkrong;
 - Bahwa pada waktu saksi datang ketempat kejadian belum ada tawuran masih pada kumpul-kumpul;
 - Bahwa pada saat di lapangan tersebut ada 20 orang dan yang diamankan ada 12 orang dan saat itu diamankan ada sejumlah senjata tajam jenis Celurit, selanjutnya remaja tersebut di data untuk dimintai keterangan lebih Lanjut;
 - Bahwa Terdakwa diketahui membawa senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya 1,2 meter yang mana pada saat itu di duga akan di gunakan tawuran bersama dengan teman-temannya akan tetapi terlebih dahulu tertangkap Team persisi Regu 3 Samapta Polda Metro Jaya;
 - Bahwa ada 6 buah senjata tajam yang saksi amankan;
 - Senjata tajam tersebut ditemukan dibawah kolong kasur digubug di Jl.Taman lidah buaya Jl.Mendut No.4 Rt.4/1 Kel.Jatisampurna Bekasi Kota;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain;
 - Bahwa rencananya Terdakwa mau tawuran didaerah Cibubur;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1. Joni Harianto M.H. Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Muhammad Hafizh Widaad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di dalam Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2025 sekitar jam 03.30 wib ketika team Persisi Polda Metro Jaya sedang melakukan patroli persisi di Jati sampurna di Lapangan Taman Lidah Buaya Jalan Mendut Jatisampurna Kota Bekasi telah mengamankan beberapa orang remaja yang sedang nongkrong;
 - Bahwa pada waktu saksi datang ketempat kejadian belum ada tawuran masih pada kumpul-kumpul;
 - Bahwa pada saat di lapangan tersebut ada 20 orang dan yang diamankan ada 12 orang dan saat itu diamankan ada sejumlah senjata tajam jenis Celurit, selanjutnya remaja tersebut di data untuk dimintai keterangan lebih Lanjut;
 - Bahwa Terdakwa diketahui membawa senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya 1,2 meter yang mana pada saat itu di duga akan di gunakan tawuran bersama dengan teman-temannya akan tetapi terlebih dahulu tertangkap Team persisi Regu 3 Samapta Polda Metro Jaya;
 - Bahwa ada 6 buah senjata tajam yang saksi amankan;
 - Senjata tajam tersebut ditemukan dibawah kolong kasur digubug di Jl.Taman lidah buaya Jl.Mendut No.4 Rt.4/1 Kel.Jatisampurna Bekasi Kota;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain;
 - Bahwa rencananya Terdakwa mau tawuran didaerah Cibubur;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2. Muhammad Hafizh Widaad Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di dalam Persidangan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 jam 03.15 WIB di Lapangan Taman Lidah Buaya Jl. Mendut Rt. 001/004 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk tawuran;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 meter adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr. RAFA ABIU yang Terdakwa pinjam untuk tawuran;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ikut tawuran;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa celurit yang Terdakwa bawa tersebut untuk membacok lawan;
- Bahwa pada saat itu belum terjadi tawuran dan tidak ada korban karena terlebih dahulu diamankan oleh Tim Presisi Dit Samapta Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau aparat yang berwenang di negara Indonesia atas kepemilikan senjata tajam jenis celurit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa pergi untuk berkumpul bersama di pos daerah Cikeas kab.Bogor dengan bertemu Sdr.HARI SALDIN dan Sdr.ARDANSYAH kemudian pada pukul 23.00 wib saat Terdakwa berkumpul Terdakwa dihubungi oleh Sdr.SYHRIL (DPO) bahwa akan adanya kegiatan tawuran, atas hal tersebut Terdakwa menghubungi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.RAFA ABIU (DPO) yang akan mempersiapkan senjata tajam untuk dipergunakan dalam tawuran yang diinfokan oleh Sdr.SYHRIL (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 wib Terdakwa pergi menemui Sdr.RAFA ABIU (DPO) untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter yang akan dikumpulkan di Pos Daerah Cikeas Kab.Bogor untuk persiapan tawuran dan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekitar pukul 02.30 wib mendapatkan lokasi yang akan direncanakan tawuran lalu Terdakwa pergi menuju alamat Jl.Mendut Kel. Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.15 pada saat Terdakwa tiba di alamat Lapangan Taman Lidah Buaya Jl.Mendut Kel. Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi dan Terdakwa hendak menyembunyikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter kemudian pada waktu yang bersamaan para saksi anggota polisi yang merupakan Tim Presisi Dit Samapta Polda Metro Jaya sedang berpatroli melihat Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang membawa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 (sekarang Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks



2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau korporasi yang dalam hal ini menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan di persidangan sebagai Terdakwa dan dalam hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang pribadi (naturlijke persoon) dan juga badan hukum (recht persoon);

Menimbang, bahwa orang pribadi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa DIMAS HAMDAN PRIHONO als NABIL yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum yang telah dibacakan di persidangan dalam perkara aquo, dan orang tersebut adalah Terdakwa DIMAS HAMDAN PRIHONO als NABIL orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya menurut hukum, dan ternyata Terdakwa DIMAS HAMDAN PRIHONO als NABIL, menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, dan Terdakwa dipersidangan dapat menjawab secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepada dirinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, karena ada penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal tersebut berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur ini lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:

- Menguasai dalam KBBI diartikan berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; mengurus; menahan; mengendalikan; mampu sekali dalam bidang;
- Membawa: memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan: menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan lain sebagainya;
- Senjata penikam (*steek weapon*) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati;
- Senjata penusuk (*stoot weapon*) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;

Menimbang, bahwa senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh dan menghancurkan suatu benda. Dalam KBBI, senjata tajam (sajam) diartikan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok, sedangkan senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa pergi untuk berkumpul bersama di pos daerah Cikeas kab.Bogor dengan bertemu Sdr.HARI SALDIN dan Sdr.ARDANSYAH kemudian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks



pada pukul 23.00 wib saat Terdakwa berkumpul Terdakwa dihubungi oleh Sdr.SYahril (DPO) bahwa akan adanya kegiatan tawuran, atas hal tersebut Terdakwa menghubungi Sdr.Rafa Abiu (DPO) yang akan mempersiapkan senjata tajam untuk dipergunakan dalam tawuran yang diinfokan oleh Sdr.SYahril (DPO). Selanjutnya pada pukul 23.30 wib Terdakwa pergi menemui Sdr.Rafa Abiu (DPO) untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter yang akan dikumpulkan di Pos Daerah Cikeas Kab.Bogor untuk persiapan tawuran dan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekitar pukul 02.30 wib mendapatkan lokasi yang akan direncanakan tawuran lalu Terdakwa pergi menuju alamat Jl.Mendut Kel. Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.15 pada saat Terdakwa tiba di alamat Lapangan Taman Lidah Buaya Jl.Mendut Kel. Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi dan Terdakwa hendak menyembunyikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter kemudian pada waktu yang bersamaan para saksi anggota polisi yang merupakan Tim Presisi Dit Samapta Polda Metro Jaya sedang berpatroli melihat Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang membawa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang tanpa hak menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, penikam, atau penusuk, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 (Pasal 307 KUHP), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa namun pembelaan dari Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalam mengambil putusan atas hukuman yang akan Terdakwa jalani, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 meter;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 51 s/d 58 khususnya pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KHUP;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 (sekarang Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS HAMDAN PRIHONO ALS NABIL terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Senjata Tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS HAMDAN PRIHONO ALS NABIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
-----1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1,2 meter;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., dan Edwin Adrian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Sri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2025/PN Bks



T.T.D

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

T.T.D

Dariyanto, S.H., M.H.

T.T.D

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Slamet Hidayat, S.H.